

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2273/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
ร้อยตำรวจโทชาตรี รี้วทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม 4 กระทง กระทงที่ลงโทษสูงสุดจำคุก 1 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เกี่ยวกับบทกฎหมายที่ลงโทษโดยระบุวรรคให้ถูกต้องและไม่ได้รับอาวุธปืนมีทะเบียนของกลาง จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ก่อนฟ้องมิได้มีการสอบสวนจำเลยถ้อยคำสำนวนในคดี และการนำสืบของโจทก์จะเห็นได้ว่าจำเลยมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด คำพยานโจทก์ไม่มีพยานปากใดยืนยันว่าจำเลยได้ร่วมกระทำความผิดและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาลงโทษจำเลยโดยมิได้อ้างว่าข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังกล่าวคือข้อเท็จจริงใด และศาลฎีกาตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนทั้งสิ้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๓๗๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔, ๗, ๔๗, ๔๘, ๗๓, ๗๔, ๗๕ ทวิ, ๗๔ จัดว่า
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗, ๑๙, ๒๘ พระราชบัญญัติป่า
ไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๔ ประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ข้อ ๑ พระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๖, ๗, ๘ ทวิ, ๕๕, ๗๒, ๗๒ ทวิ, ๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๕, ๖, ๗, ๘ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ ระเบียบกลางและจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธเฉพาะข้อหาพาอาวุธปืน
ส่วนข้อหาอื่น ๆ ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันมีไม้สัก
แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองและร่วมกันพาอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๓๗๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา ๔๘ พระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนมาตรา ๘ ทวิ, ๕๕
ส่วนจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและพาอาวุธปืน ตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
มาตรา ๗, ๘ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ด้วย ฐานพาอาวุธปืน
เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่นาย

ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก ๒ ปี ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นจำ
คุก ๓ เดือน ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๖ เดือน ฐานมีไม้สักแปรรูป
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี รวมจำคุก ๓ ปี ๙ เดือนคำให้การชั้น
จับกุมของจำเลยที่ ๑ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ เหลือจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ส่วนจำเลยที่ ๒ ฐาน
ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ จำคุก ๒
ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๖ เดือน ฐานร่วมกันมีไม้สัก
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี คำให้การรับสารภาพชั้น
พิจารณาและชั้นจับกุมของจำเลยที่ ๒ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเห็นควรลดโทษ
ฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ และฐานมีไม้
สักแปรรูปในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ฐานละกึ่งหนึ่ง และลดโทษฐานพา
อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑ ปี ๑๐
เดือน ริมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ไม้สัก และรถยนต์ของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา ๗, ๘ ทวิ
วรรคแรก, ๕๕, ๗๒ วรรคสาม, ๗๒ ทวิ วรรคสอง และ ๗๘ จำเลยที่ ๒ มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน มาตรา ๘ ทวิ วรรคแรก, ๕๕, ๗๒ ทวิ วรรคสอง และ ๗๘ การกระทำ
ฐานพาอาวุธปืนของจำเลยทั้งสองเป็นการกระทำความผิดกฏหมายหลายบทให้
ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนมีทะเบียนของกลางไม่ใช่ปืนที่ผิดกฎหมายจึง
รับไม่ได้ นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ รวม ๔ กระทง
กระทงที่ลงโทษสูงที่สุดจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เกี่ยวกับบท
กฎหมายที่ลงโทษ โดยระบวรคดีให้ถูกต้อง และไม่ให้อาวุธปืนมีทะเบียนของกลาง
จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๑๘ วรรคแรก ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า ก่อนฟ้องคดีนี้
มิได้มีการสอบสวนจำเลย และถ้อยคำสำนวนในคดีและการนำสืบของโจทก์จะเห็นได้
ว่า จำเลยมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดกับผู้อื่นและตามคำเบิกความของพยาน
โจทก์ก็ไม่มีพยานปากใดยืนยันว่า จำเลยได้ร่วมกระทำผิดนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงทั้งสิ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนมา
ลงโทษจำเลยนั้นจำเลยที่ ๑ มิได้อ้างมาว่าข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังกล่าวคือข้อเท็จ
จริงใด และศาลฎีกาได้ตรวจสอบสำนวนแล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุและพยานเอกสารในสำนวนทั้งสิ้น ฎีกาของจำเลย
ที่ ๑ ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ ๑.

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายสมชาย พันธนะโอภาส

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ วิฑูรติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ